प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
आपराधिक अपीलीय अधिकारिता

आपराधिक अपील संख्या 694 - 695 / 2022
(वि.अ.या.(आप) सं. 5781 - 5782 / 2020 से उद्भूत)

रथिश बाबू उन्नीकृष्णन .....अपीलार्थी(गण)

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार) व अन्य .....प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

ऋषिकेश रॉय, न्या.

1. अनुमति प्रदानित।

2. इन अपीलों में आप. वि.वा. सं. 414/2019 तथा आप. वि.वा. सं. 1754/2019 में निर्णय तथा आदेश दिनांकित 02.08.2019 को चुनौती दी गई है, जिसके तहत दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 1.6.2018 के समन आदेश तथा दिनांक 3.11.2018 को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (जिसे इसमें इसके बाद "एनआई अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 138 के तहत अपीलार्थी के खिलाफ जारी किए गए नोटिस को अभिखंडित करने के

लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसमें इसके बाद "दं.प्र.सं." के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन को निरस्त कर दिया था। सतीश गुप्ता (प्रत्यर्थी सं. 2) द्वारा संस्थित आपराधिक शिकायत पर, दं.प्र.सं. की धारा 251 के अंतर्गत दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध आदेश जारी किया गया था। विपक्षी प्रतिविरोध पर विचार करने पर उच्च न्यायालय ने यह राय व्यक्त की कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए आधार 'तथ्यात्मक प्रतिरक्षा' के हैं जिन पर दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत एक याचिका में अनुमेय सीमित जांच के मापदंडों के भीतर विचार नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, याचिका को खारिज कर दिया गया था किन्तु आक्षेपित आदेश में सक्षम न्यायालय में अपना बचाव करने की अभियुक्त की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा गया था।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णमोहन के. तर्क करते हैं कि एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए इस आशय से कि आवश्यक संघटकों को संतुष्ट किए बिना शिकायतकर्ता द्वारा प्राप्त अनादृत चेक "विधिवत प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के विरुद्ध" है, आपराधिक प्रक्रिया जारी नहीं की जा सकती थी। कुछ निर्णयों पर भरोसा जताते हुए, आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का गठन करने के लिए वर्तमान मामले में आवश्यक संघटक

गायब हैं और इसलिए अपीलार्थी को उक्त प्रावधान के तहत अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी के अनुसार, शिकायतकर्ता के पक्ष में उसके द्वारा लिखे गए संबंधित उत्तर दिनांकित चेक, शिकायतकर्ता के पास एएटी अकादमी (अपीलार्थी की कंपनी) के शेयरों के वापसी-खरीद (बायबैक) के लिए आकस्मिक / सुरक्षा चेक थे, और इसलिए चेक समय-पूर्व बैंक को प्रस्तुत नहीं किए जा सकते थे और उन्हें अपीलार्थी की कंपनी में शिकायतकर्ता की शेयर हिस्सेदारी के हस्तांतरण के बाद ही नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। दूसरे शब्दों में, चूंकि चेक प्रस्तुत किए जाने के समय शिकायतकर्ता के पास अभी भी अपीलार्थी की कंपनी के शेयर थे, उस चरण पर शिकायतकर्ता, उसे उपलब्ध कराए गए चेकों के नकदीकरण के माध्यम से, कोई भुगतान प्राप्त करने का हकदार नहीं था।

4. शिकायतकर्ता इसके विपरीत प्रतिवाद करता है कि जब चेक जारी किया जाता है और उस पर हस्ताक्षर स्वीकार किए जाते हैं तो विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण की उपधारणा चेक धारक के पक्ष में उद्भूत होगी। इस तरह की स्थिति में, अभियुक्त को विचारण न्यायालय के समक्ष आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करके विधिक उपधारणा का खंडन करना होगा। एन.आई. अधिनियम की धारा 118 के प्रावधानों को पढ़ते हुए, विद्वान अति.सा.महा. श्री के. एम. नटराज

और शिकायतकर्ता हेतु वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री रेबेका एम. जॉन द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध विधिक उपधारणा को उठाए जब उसका चेक प्रस्तुत करने पर अनादृत हो जाता है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने इसलिए ऐसा सटीक अनुमान लगाया जो विचारण के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत करके अपीलार्थी द्वारा निश्चित रूप से खंडित किया जा सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा यह विशेष रूप से प्रतिवाद किया गया है कि शेयर खरीद लेन-देन में, पहले पारंपरिक पद्धति के अनुसार विक्रेता को प्रतिफल का भुगतान किया जाता है और उसके बाद ही शेयर हस्तांतरण के संबंध में औपचारिकताएं पूर्ण की जाती हैं। इस तरह के प्रतिविरोध के समर्थन में, प्रत्यर्थी निर्भर करता है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 56(1) और प्रतिभूतियों के हस्तांतरण से संबंधित उक्त अधिनियम में एसएच-4 प्रपत्र पर।

5. अभिलेख दर्शाते हैं कि पक्षकारगण के बीच लेन-देन थे जिसके तहत शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी की कंपनी में पर्याप्त राशि का निवेश किया था। बाद के चरण में, उनके मध्य विवाद उत्पन्न हुआ, लेकिन उन्होंने तय किया कि निवेशित धन शिकायतकर्ता को वापस कर दिया जाएगा और शिकायतकर्ता को आवंटित शेयर अनुपातिक रूप से अपीलार्थी को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। ऐसी सूझबूझ के साथ, आपराधिक शिकायत का हिस्सा होने वाले चार चेक अपीलार्थी द्वारा

सौंपे गए थे। जब शिकायतकर्ता ने उनमें से एक चेक प्रस्तुत किया, तो बैंक द्वारा "अपर्याप्त निधि" के पृष्ठांकन के साथ उसे अनादृत कर दिया गया था। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने यह कहते हुए नोटिस जारी किया कि अपीलार्थी देय भुगतान करने में विफल रहा है। इसके बाद, उन्होंने एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की, जिसके कारण अपीलार्थी के खिलाफ समन और प्रक्रिया शुरू हुई।

6. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी का मूल प्रतिविरोध यह है कि प्रश्नगत चेक विधिक रूप से वसूली योग्य ऋण के निर्वहन में जारी नहीं किया गया था। उन्होंने संबंधित शेयरों को हस्तांतरित करने के लिए शिकायतकर्ता के दायित्व पर भी प्रतिविरोध किया। अपीलार्थी द्वारा इस आशय से एक प्रतिरक्षा अभिकथन दिया गया कि प्रश्नगत चेक 'प्रतिभूति' के रूप में जारी किए गए थे न कि किसी भी "विधिक रूप से वसूली योग्य ऋण" के निर्वहन में।

7. दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन याचिका पर विचार करते समय एचएमटी वाचेज लिमिटेड बनाम एम.ए. आबिदा व अन्य तथा राजीव थापर व अन्य बनाम मदन लाल कपूर में अनुपात का उल्लेख करते हुए इस अधिकार क्षेत्र में सीमित जांच के दायरे को ध्यान में रखा और

मत व्यक्त किया कि उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने से शिकायतकर्ता को साक्ष्य देने की अनुमति दिए बिना शिकायतकर्ता के मामले का निराकरण हो जाएगा। ऐसा निर्धारण आवश्यक रूप से विचारण न करने वाले न्यायालय द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। अतः, जब तक न्यायालय इस बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता है कि पेश की गई सामग्री आरोपों का निर्विवाद रूप से खंडित करेगी और ऐसी सामग्री स्टर्लिंग और त्रुटिहीन गुणवत्ता की है, आपराधिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 का आह्वान अयोग्य होगा। इस आधार पर आगे बढ़ते हुए, अपीलार्थी के खिलाफ फैसला दिया गया, जो एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही का सामना कर रहा था। अपीलार्थी को विचारण न्यायालय में अपना बचाव करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दिए जाने के साथ, उसकी अभिखंडित करने की याचिका खारिज की जाती है।

8. यहां जिस मुद्दे का उत्तर दिया जाना है वह यह है कि क्या समन और विचारण नोटिस को तथ्यात्मक प्रतिरक्षा के आधार पर अभिखंडित किया जाना चाहिए था। इससे यह उपप्रमेय निकलता है कि अभिखंडित करने वाले न्यायालय का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए और क्या उसे विचारण पूर्व चरण पर पक्षकारगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को परखना चाहिए।

9. शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच लेन-देन की व्यवस्था से उन दायित्वों की प्रकृति का पता चलता है जो दोनों ने किए थे। प्रश्नगत चेक शिकायतकर्ता द्वारा अपीलार्थी की कंपनी के शेयरों के लिए सहमत मूल्य प्रतिफल के लिए स्वीकार किए गए थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, अपीलार्थी को पहले भुगतान करना है और फिर व्यापार में सामान्य प्रथा के अनुसार, विधि द्वारा अनुमत समय के भीतर शेयरों को अपीलार्थी को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कंपनी अधिनियम, 2013 की खंड 56(1) के अवलोकन मात्र से यह संकेत मिलता है कि किसी कंपनी की प्रतिभूतियों का हस्तांतरण तभी हो सकता है जब हस्तांतरण का लिखत प्रभावी बनाया जाए। विधिक रूप से शेयरों के हस्तांतरण के प्रचालन में अनेक विशिष्ट कदम शामिल हैं। सबसे पहले, बिक्री का एक अनुबंध करने की आवश्यकता है। इस संविदा में तार्किक रूप से लेन-देन की प्रकृति के लिए संभावित हस्तांतरिती द्वारा पहले अपना वादा पूरा करने के लिए मूल्य का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। बदले में, हस्तांतरणकर्ता एसएच-4 प्रपत्र भरने के लिए आगे बढ़ेगा और इस प्रकार एक वैध लिखत को प्रभावी करेगा। कंपनी और उस संस्था के अंतर्नियम की प्रकृति के आधार पर, तब कंपनी के निदेशक मंडल को हस्तांतरण का लिखत प्रस्तुत करने और निदेशक मंडल द्वारा इसे स्वीकार करने के बाद हस्तांतरिती के स्थान पर कंपनी के रजिस्टर में

हस्तांतरणकर्ता की प्रविष्टि की जाती है। इस प्रकार, शेयर का हस्तांतरण पूर्ण होता है। दूसरे तरीके से कहें, तो शेयर लेन-देन में, खरीदार से मिलने वाला पैसा और शेयर विक्रेता के पास पहुंचने के बीच समय का अंतराल होता है। पहले के दिनों में समय का अंतराल अधिक होता था। अब यह तेज हो गया है लेकिन यह अंतर अभी भी बना हुआ है। भारत में शेयर लेन-देन आमतौर पर इसी स्वरुप का अनुसरण करते हैं।

10. यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक है कि यह साबित करने का भार कि कोई मौजूदा ऋण या दायित्व नहीं है, विचारण में उन्मोचित किया जाना है। एम.एम.टी.सी. लिमिटेड व अन्य बनाम मेडचल केमिकल्स एंड फार्मा (प्राइवेट) लिमिटेड व अन्य के मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ के लिए, न्यायमूर्ति एस. एन. वरियावा ने इस पहलू पर निम्नलिखित प्रासंगिक मत व्यक्त किया :-

> *"17. इसलिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि शिकायतकर्ता को विशेष रूप से शिकायत में यह आरोप लगाना चाहिए कि एक विद्यमान देयता थी। यह साबित करने का भार कि कोई मौजूदा ऋण या दायित्व नहीं था, प्रत्यर्थीगण पर था। जिसे उन्हें विचारण में निर्वहन करना होगा। इस स्तर पर, केवल उनके द्वारा दायर याचिकाओं में प्रकथनों के आधार पर उच्च न्यायालय यह निष्कर्ष नहीं*

निकाल सकता था कि कोई मौजूदा ऋण या दायित्व नहीं था।"

11. दायित्व के निर्वहन में जारी किए गए चेक की विधिक उपधारणा को भी सम्यक महत्व दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में जहां अभियुक्त विचारण आरंभ होने से पूर्व ही अभिखंडित करने के लिए न्यायालय में जाता है, न्यायालय का दृष्टिकोण पर्याप्त रूप से सावधानी पूर्ण होना चाहिए कि विधिक उपधारणा की उपेक्षा करके मामले को समय से पूर्व समाप्त न किया जाए जो शिकायत का समर्थन करती है। *रंगप्पा बनाम श्री मोहन* वाले मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए न्यायमूर्ति के. जी. बालाकृष्णन की राय, इस स्तर पर हमारा ध्यान आकर्षित करती है:-

> *"**26.** ... हम प्रत्यर्थी दावेदार से सहमत हैं कि अधिनियम की धारा 139 द्वारा अधिदेशित उपधारणा में वास्तव में विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व का अस्तित्व शामिल है। जैसाकि उद्धरणों में उल्लेख किया गया है, यह निश्चित रूप से खंडनयोग्य उपधारणा की प्रकृति का है और अभियुक्त के लिए प्रतिरक्षा करने की स्वतंत्रता है जिसमें विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के अस्तित्व का विरोध किया जा सकता है। हालांकि, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक प्रारंभिक धारणा है जो शिकायतकर्ता के पक्ष में है।"*

12. किसी भी तरह, जब भी तथ्यों को विवादित किया जाता है, तो साक्ष्य को तौलकर सत्यता को सामने आने दिया जाना चाहिए। इस पहलू पर, हम *राजेशभाई मुलजीभाई पटेल बनाम राजस्थान राज्य* का सन्दर्भ लेकर लाभान्वित हो सकते हैं जहां न्यायमूर्ति आर. बानुमथी द्वारा निम्नलिखित प्रासंगिक राय व्यक्त की गई:-

> ***"22.*** *... जब तथ्यों के विवादित प्रश्न शामिल होते हैं, जिन पर पक्षकारगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद न्यायनिर्णय की आवश्यकता होती है, तो एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत को दं.प्र.सं. की धारा 482 का सहारा लेकर उच्च न्यायालय द्वारा अभिखंडित नहीं किया जाना चाहिए था। हालाँकि, न्यायालय के पास एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर आपराधिक शिकायत को परिसीमा आदि जैसे विधिक मुद्दों पर अभिखंडित करने की शक्ति है, लेकिन योगेशभाई के खिलाफ एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर आपराधिक शिकायत को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए था कि अपीलार्थी 3 व प्रत्यर्थी 2 के मध्य परस्पर विवाद हैं। एनआई अधिनियम की धारा 139 के तहत उठाए गए वैधानिक अनुमान को ध्यान में रखे बिना, उच्च न्यायालय ने, हमारे विचार में, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर 2016 के सीसी सं. 367 में आपराधिक शिकायत को अभिखंडित करने में एक गंभीर त्रुटि की है।"*

13. अभिखंडित करने की कार्यवाही में अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, आइए अब इस मामले में सामग्री

की ओर रुख करें। शिकायत और मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को सावधानीपूर्वक पढ़ने पर, जो दृष्टिगोचर होता है वह यह है कि एक संभावित दृष्टिकोण लिया गया है कि आहरित चेक, शेयरों की खरीद के लिए एक ऋण के निर्वहन में थे। किसी भी मामले में, जब विधिक उपधारणा है, तो विचारण न्यायालय को पहले पक्षकारों के साक्ष्य का मूल्यांकन करने की अनुमति दिए बिना अभिखंडित करने वाले न्यायालय का कथित तथ्यों पर विस्तृत जांच करना न्यायोचित नहीं होगा। अभिखंडित करने वाले न्यायालय को अपने ऊपर गुणदोष को निर्णित करने का भार नहीं लेना चाहिए, जहां तथ्यों का विरोध किया गया है। इसे अलग तरह से कहने के लिए, अभिखंडित करने की कार्यवाही को तथ्यात्मक विवाद के गुणागुण का पता लगाने का अभियान नहीं बनना चाहिए, ताकि शिकायतकर्ता या बचाव पक्ष को निर्णायक रूप से सही साबित किया जा सके।

14. *हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल* में, न्यायमूर्ति एस. रत्नावेल पांडियन ने दो न्यायाधीशों की पीठ हेतु प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को अभिखंडित करने के लिए न्यायालय निहित अधिकार क्षेत्र क्षेत्र को लागू करने के मानदंडों को स्पष्ट किया है और सुझाए गए एहतियाती सिद्धांत आज भी दंड

प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति के आह्वान के लिए अच्छी विधि के रूप में काम करते हैं।

> **"103.** हम इस आशय का भी ध्यान रखते हैं कि किसी दांडिक कार्यवाही को अभिखंडित करने की शक्ति का प्रयोग अत्यंत संयम और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए और वह भी विरले मामलों में से विरलतम में; न्यायालय द्वारा प्राथमिकी या शिकायत में किए गए अभिकथनों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के बारे में जांच आरंभ करना न्यायोचित नहीं होगा और यह कि असाधारण या अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी इच्छा या स्वेच्छा से कार्य करने के लिए मनमानी अधिकारिता प्रदान नहीं करती हैं।"

15. आक्षेपित निर्णय में, विद्वान न्यायाधीश ने *राजीव थापर (पूर्वोक्त)* में एक खण्ड पीठ हेतु न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर की राय पर उचित रूप से भरोसा किया था, जो संक्षेप में निम्नलिखित प्रासंगिक मापदंडों को व्यक्त करता है जिन पर अभिखंडित करने वाले न्यायालय द्वारा, जारी करने की प्रक्रिया, सुपुर्दगी, या आरोपों की विरचना के स्तर पर विचार किया जाना चाहिए,

> **"28.** उच्च न्यायालय को, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, एक न्यायसंगत और सही विकल्प चुनना चाहिए। यह आरोपी के खिलाफ अभियोजन/शिकायतकर्ता द्वारा

> लगाए गए आरोपों की सत्यता या अन्यथा के मूल्यांकन का चरण नहीं है। इसी प्रकार, यह अवधारणा बनाने हेतु चरण नहीं है कि अभियुक्त की ओर से उठाए गए बचाव कितने महत्वपूर्ण हैं। यहां तक कि यदि अभियुक्त अभियोजन/शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों में कुछ संदेह या शंका दिखाने में सफल होता है, तो भी विचारण से पूर्व अभियुक्त को दोषमुक्त करना अननुज्ञेय होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे अभियोजन पक्ष या शिकायतकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दिए बिना अभियोजन पक्ष/शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को अन्तिमता देना होगा।"

16. उपर्युक्त विधि की प्रतिपादना यह पूर्णतः स्पष्ट करती है कि न्यायालय को विचारण पूर्व चरण पर शिकायत अभिखंडित करने की राहत प्रदान करने में सचेत होना चाहिए, जब तथ्यात्मक विवाद विशेष रूप से विधिक उपधारणा के कारण संभाव्यता के दायरे में है, जैसा कि इस मामले में है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना तथ्यात्मक बचाव निर्विवाद गुणवत्ता का होना चाहिए, ताकि शिकायत में लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से गलत साबित किया जा सके।

17. विचारण पूर्व चरण पर आपराधिक प्रक्रिया में बाधा डालने के परिणाम गंभीर और अपूरणीय हो सकते हैं। प्रारंभिक चरणों पर अभिखंडित करने की कार्यवाहियों का परिणाम पक्षकारों द्वारा साक्ष्य

प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त किए बिना अन्तिमता देना होगा और परिणाम यह होगा कि उचित न्यायलय अर्थात् विचारण न्यायालय को महत्त्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने से बेदखल कर दिया जाएगा। यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो अभियुक्त को आपराधिक प्रक्रिया में अनुपयुक्त लाभ दिया जा सकता है। विधिक उपधारणा के कारण भी, जब चेक और हस्ताक्षर अपीलार्थी द्वारा विवादित नहीं किए जाते हैं, तो इस स्तर पर सुविधा का संतुलन शिकायतकर्ता/अभियोजन के पक्ष में है, क्योंकि अभियुक्त के पास पूर्वधारणा का खंडन करने के लिए विचारण के दौरान बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर होगा।

18. इस प्रकार, समन आदेश के चरण पर, शिकायतकर्ता के वाद न करने के लिए, जब विचारण न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक विवाद की संयाचना और विचार किया जाना बाकी है, हमारी राय में न्यायसंगत नहीं होगा। प्रथमदृष्टया प्रभाव के आधार पर, यहां आपराधिक तत्व से पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है जो विचारण न्यायालय द्वारा अवधारण के अध्यधीन है। इसलिए, जब कार्यवाहियां प्रारंभिक अवस्था में हैं, तो आपराधिक प्रक्रिया में बाधा डालना सराहनीय नहीं है।

19. हमारे मूल्यांकन में, आक्षेपित निर्णय सटीक विधिक सिद्धांतों को लागू करके दिया जाता है और उच्च न्यायालय ने अभिखंडन कार्यवाही में अभियुक्त को उचित रूप से राहत देने से इनकार किया है। यह कहने

के बाद, अपने खिलाफ कानूनी उपधारणा का खंडन करने के लिए, अपीलार्थी को एक निष्पक्ष न्यायाधीश द्वारा खुले विचारण में अपना साक्ष्य पेश करने का उचित अवसर भी मिलना चाहिए। जो निष्पक्ष रूप से मामले की सत्यता तक पहुंचने के लिए सामग्री को परख सकता है। इस बिंदु पर, कोई भी अमेरिकी लेखक और निवेश सलाहकार हैरी ब्राउन के शब्दों का स्मरण करके लाभान्वित हो सकता है, जिन्होंने बहुत उपयुक्त रूप से प्रस्तुत किया था - "एक न्यायोचित विचारण वह होता है जिसमें साक्ष्य के नियमों का सम्मान किया जाता है, अभियुक्त के पास सक्षम अधिवक्ता होता है और न्यायाधीश उचित न्यायालय कक्ष प्रक्रिया को लागू करता है - एक ऐसा विचारण जिसमें प्रत्येक धारणा को चुनौती दी जा सकती है।" अपीलार्थी के लिए इससे कुछ कम नहीं और अधिक नहीं अपेक्षित है।

20. विरह से पूर्व हम यह जोड़ सकते हैं कि इस निर्णय में की गई टिप्पणी केवल इस आदेश के सीमित प्रयोजन हेतु है और यह विचारण न्यायालय द्वारा मामले को गुणागुण के आधार पर निर्णित करने के मार्ग को अवरुद्ध नहीं करेंगी। तदनुसार पक्षकारगण को अपना जुर्माना स्वयं वहन करने के लिए स्वतंत्र रख अपीलों को खारिज किया जाता है।

.....न्या.
[के. एम. जोसेफ]

.....न्या.

[ऋषिकेश रॉय]

नई दिल्ली

26 अप्रैल, 2022

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: *The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*

अस्वीकरण: *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*